

한국가스공사 상임감사위원

주의요구

일련번호 제22-건설안전종합-04호
제목 개발행위허가 이행보증서 구매 부적정
소관부서 ●●●●본부 ♥♥안전건설단
조치부서 인사조직처
내용

1. 업무 개요

♥♥안전건설단 ■■안전건설사무소(구 ■■지역본부 ☒☒보전부)는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 관할지역 배관이설공사 및 천연가스 공급 시설 건설공사를 담당하면서 “◎◎~※※ 천연가스 공급시설 건설공사”(계약기간: 2020. 2. 14.~2021. 11. 30.)를 관리 감독하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 한다) 제60조 및 동법 시행령 제59조 제5항에 따르면 시장 또는 군수 등은 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보, 위해 방지, 환경오염 방지, 경관, 조경 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이의 이행을 보증하기 위하여 개발행위허가를 받는 자로 하여금 이행보증금을 예치하게 할 수 있으나, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조 제4항 제1호에 따른 시장형 공기업이 시행하는 개발행위의 경우에는 그러하지 아니하다고 되어 있다.

또한 국토계획법 시행령 제59조 제3항에 따르면 이행보증금은 현금으로 납

입하되, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제37조 제2항 각 호의 보증서 등으로 이를 갈음할 수 있도록 되어 있다.

한편 공사(公社)는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조 제4항 제1호 및 동법 시행령 제7조 제3항에 따라 자산규모 2조원 이상 및 총수입액 중 자체수입액이 차지하는 비중이 100분의 85에 해당되어 ㉠㉡㉢㉣부장관에 의해 시장형 공기업으로 지정되어 있다.

따라서 ♥♥안전건설단 ■■안전건설사무소는 공급관리소 건설 등을 위해 개발행위허가를 받은 경우, 공사(公社)가 이행보증금 예치 예외기관에 해당됨을 감안하여 이행보증금 예치를 면제하거나 또는 이행보증서 구입하지 않도록 관할청과 협의해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사주관부서인 구 ●●건설처 공급ΨΨΨΨ부는 “◎◎~※※ 천연가스 공급시설 건설공사” 중 ※※관리소의 건설을 위해서 □.□.□.□.□.□.□.□.□.□으로터 「한국 가스공사법」 제16조의2에 따른 가스사업 실시계획승인을 득하였고, 2020. 3. 18. 승인 결과를 공사시행부서인 구 ■■지역본부 ☒☒보전부에 통보하였다.

또한 구 ●●건설처 공급ΨΨΨ부는 「한국가스공사법」 제16조의3에 따라 동 건의 가스사업 실시계획승인을 득하는 과정에서 ⊗⊗시 지역발전과로부터 개발행위허가 의제 협의를 완료하였다.

그러나 동 의제 협의 시 공사(公社)가 개발행위허가 이행보증금 예치 예외기
관임에도 불구하고 ⊗⊗시 지역발전과로부터 허가증 수령 전 개발행위 이행보증
금 156,240,000원을 예치(또는 이행보증서 구매)토록 하는 관련 법령에 위배되는 협
의의견을 통보받았다.

따라서 공사시행부서인 구 ■■지역본부 ☒☒보전부는 ●●시 지역발전과로부터 개발행위허가증을 교부받으면서 이행보증금을 예치토록 하는 협의의견에 대한 위법성을 설명하고 이행보증금 예치 또는 보증서 구매를 예외토록 협의해야 했다.

그런데도 구 ■■지역본부 ☒☒보전부는 ●●시 지역발전과로부터 개발행위허가증 수령 절차를 누락하였으며 이에 개발행위허가 이행보증금에 예외에 대한 협의도 거치지 않은 채 해당 공사를 시행, 완료하였다.

이후 공사 완료 후 개발행위 준공검사 신청을 위해 부득이 당초 협의조건대로 개발행위허가 이행보증증권을 소급 구매(2021. 12. 16.)토록 ●●시 지역발전과와 협의하고 준공처리하였다.

그 결과 불필요한 개발행위허가 이행보증 보험료 245,590원을 납부하여 예산을 낭비하게 되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

♥♥안전건설단 ■■안전건설사무소(구 ■■지역본부 ☒☒보전부)는 이번 감사결과 관련하여 별도 의견을 제출하지 않았다.

조치할 사항

인사조직처장은

개발행위허가증을 수령 및 개발행위허가 이행보증금 예치예외 협의 절차를 누락한 담당자에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련부서]

▣▣지역본부 ▣▣보전부 차장 AAA (現, ♥♥안전건설단 🎵안전공무부)